

CONTRAT DE SOUSCRIPTION DE PLANTATION AGRICOLE

Durée totale : 28 ans | 3 ans de création + 25 ans de jouissance productive

N° de contrat : AGC-SUB-00__ - __/02__

Date de souscription : ____ / ____ / 202__

SECTION I — IDENTIFICATION DES PARTIES

Article 1 — Identification des parties contractantes

1.1 AgriCapital SARL — Promoteur Agricole & Services Intégrés

Dénomination sociale	AgriCapital SARL
Forme juridique	Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Capital social	5 000 000 FCFA
Siège social	Daloa — Gonaté, Qr. Belleville, Lot 1814, Îlot 230 — Haut-Sassandra, Côte d'Ivoire
RCCM	CI-DAL-01-2025-B12-13435
Représentant légal	KOFFI Inocent — Directeur Général
Téléphone	+225 07 59 56 60 87 / +225 05 64 55 17 17
Email	contact@agricapital.ci
Site web	www.agricapital.ci

Ci-après désignée « AgriCapital » ou « le Promoteur ».

1.2 Le Souscripteur — Bénéficiaire de la Plantation

Nom et prénom(s)	_____
Date et lieu de naissance	____ / ____ / 202__ à _____
Nationalité	_____
Nature et N° de la pièce d'identité	CNI, Permis, Passeport, CNI CEDAO, Autres : _____
Adresse complète	_____
Téléphone / WhatsApp	_____
Email	_____
Formule souscrite	☐ PalmInvest — Gestion Autonome Accompagnée ☐ PalmInvest+ — Gestion Intégrale Déléguée ☐ TerraPalm — Gestion Autonome Accompagnée ☐ TerraPalm+ — Gestion Intégrale Déléguée

Ci-après désigné(e) « le Souscripteur ».

1.3 ☐ Cotitulaire ☐ Mandataire (le cas échéant)

Nom et prénom(s) du cotitulaire / mandataire	_____
Date et lieu de naissance	____ / ____ / 202____ à _____
Nature et N° de la pièce d'identité	_____
Lien avec le Souscripteur	☐ Conjoint(e), ☐ Enfant, ☐ Père/mère, ☐ Autre (préciser) : _____
Téléphone / WhatsApp	____ / ____ / _____
Adresse (localisation précise)	_____

Précision :

- **Cotitulaire** : Personne désignée conjointement avec le Souscripteur pour assurer la continuité des droits et obligations liés au contrat.
- **Mandataire** : Personne désignée par le Souscripteur pour le représenter et accomplir les démarches nécessaires liées au contrat, dans les limites du mandat confié.

1.4 Formule souscrite — Description et fonctionnement

	☐ PalmInvest / TerraPalm	☐ PalmInvest+ / TerraPalm+
Gestion après remise (mois 36)	Le Souscripteur gère lui-même	AgriCapital gère intégralement
Suivi agronomique	Assuré par AgriCapital	Assuré par AgriCapital
Intrants et matériels	Fournis exclusivement par AgriCapital	Fournis et gérés par AgriCapital
Commercialisation	Garantie d'écoulement — dispositif AgriCapital	Organisée intégralement par AgriCapital
Revenus du Souscripteur	100 % des récoltes	70 % des revenus nets
Commission AgriCapital	Aucune	30 % des revenus nets — les coûts d'intrants restent à la charge du Souscripteur
Reporting	Accès portail client (paiements et suivi et échange : client.agricapital.ci)	

SECTION II — OBJET ET DURÉE DU CONTRAT

Article 2 — Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet la souscription par le Souscripteur d'une plantation agricole clé en main, aménagée et développée par AgriCapital sur une superficie de _____ hectare(s).

AgriCapital s'engage à réaliser les travaux de création de la plantation sur une durée de trente-six (36) mois, puis à remettre au Souscripteur un actif agricole opérationnel lui conférant une jouissance agricole exclusive pendant vingt-cinq (25) ans de production.

Culture :

La terre supportant la plantation demeure la propriété exclusive du propriétaire foncier. Le présent contrat ne constitue pas un transfert de propriété foncière ; le Souscripteur bénéficie uniquement des droits économiques et de jouissance attachée à la plantation.

Article 3 — Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée totale de vingt-huit (28) ans à compter de la date de souscription, se décomposant comme suit :

Phase	Durée	Modalités
Phase 1 — Création de la plantation	36 mois (3 ans) à compter de la date de souscription	Prise en charge intégrale par AgriCapital : création, installation et suivi initial de la plantation
Phase 2 — Jouissance productive	25 ans à compter de la remise de la plantation (PalmlInvest & TerraPalm)	Exploitation libre par le Souscripteur
Phase 2 — Gestion productive	25 ans à compter de l'entrée en production (PalmlInvest+ & TerraPalm+)	Gestion intégrale par AgriCapital — 30 % de commission sur les revenus (hors coûts des intrants)
Durée totale du contrat	28 ans à compter de la date de souscription	Comprenant 3 années de création et 25 années de phase productive

SECTION III — IDENTIFICATION DE LA PLANTATION

Article 4 — Localisation et identification de la plantation souscrite

Chaque plantation développée dans le cadre du présent contrat est identifiée de manière unique, précise et opposable, conformément au système de référencement mis en place par AgriCapital. Le Souscripteur est bénéficiaire de la plantation ci-après désignée, telle que délimitée dans les documents cartographiques joints en annexe.

FICHE D'IDENTIFICATION DE LA PLANTATION	
Référence de la parcelle	AC-PP-SP -DOM -PARC
Reference de la plantation	Plantation n° H _____ de _____ / _____
Région / Département	_____
Sous-préfecture	_____
Village ou localité	_____
Domaine AgriCapital	Domaine n° _____ — Zone : _____
Propriété foncière	Nom de propriétaire foncier _____
Superficie nette	_____
Coordonnées GPS de la parcelle — Point de référence	Latitude : _____ Longitude : _____
Croquis de la parcelle global	Voir Annexe 1
Plan individuel de la plantation	Voir Annexe 3

Déclaration du Souscripteur : Je soussigné(e), _____, reconnais être bénéficiaire de la Plantation n° du lot hectare H _____ (séparer par des virgules, si plusieurs lot), référencée AC-PP-SP _____ -DOM _____ -PARC _____, située dans la zone _____ du domaine AgriCapital, telle qu'identifiée dans le plan cartographique individuel joint en Annexe 3 au présent contrat.

SECTION IV — PRIX, PAIEMENT ET DROITS DU SOUSCRIPTEUR

Article 5 — Prix de souscription et modalités de paiement

Offre promotionnelle (le cas échéant) : _____

Prix total de souscription : _____ **F CFA**

Le règlement du prix de souscription s'effectue selon les **modalités de paiement progressif** suivantes :

N°	Moment du versement	Montant (F CFA)	Échéance	Total
1	Dépôt Initial — à la souscription	_____	____/____/202____	
2	An 1 — M1 à M12 (12 mensualités)	_____	____/____/202____	
3	An 2 — M13 à M24 (12 mensualités)	_____	____/____/202____	
4	An 3 — M25 à M35 (11 mensualités)	_____	____/____/202____	

Les paiements sont effectués via le portail de paiement AgriCapital ou par tout autre moyen de paiement autorisé par AgriCapital. Chaque transaction est enregistrée dans le système de suivi des paiements et peut être consultée par le Souscripteur via son espace client.

Article 6 — Retard et dépassement du calendrier de paiement

Le Souscripteur dispose d'un délai maximal de **trente-cinq (35) mois** pour régler l'intégralité du prix de souscription conformément au calendrier prévu au présent contrat.

Tout solde impayé au-delà de cette période donne lieu, de plein droit, à une pénalité de retard de **10 % par mois** appliquée au montant restant dû, jusqu'à régularisation complète.

AgriCapital se réserve le droit de suspendre tout avantage ou service lié à la souscription tant que la situation n'est pas régularisée.

Article 7 — Déchéance de souscription

Lorsque le retard de paiement excède **cent quatre-vingts (180) jours** après l'expiration du délai contractuel de trente-cinq (35) mois, AgriCapital peut prononcer la déchéance de la souscription par notification écrite.

La déchéance entraîne la résiliation du contrat. Les sommes versées demeurent acquises à AgriCapital au titre des investissements, frais engagés et compensations contractuelles. Aucun remboursement ne peut être exigé par le Souscripteur.

Article 8 — Droits du Souscripteur

Dès la souscription, le Souscripteur bénéficie d'un droit contractuel sur la plantation en cours de développement et d'un accès aux informations de suivi mises à sa disposition par AgriCapital.

Après règlement intégral du prix de souscription et à l'issue de la phase de création, AgriCapital remet au Souscripteur un **Acte de Remise d'Actif Agricole** constatant ses droits sur la plantation conformément à la formule souscrite.

Article 8.1 — Valorisation de l'actif agricole

La plantation constitue un actif agricole productif pouvant être présenté ou valorisé auprès de tiers dans la limite des droits accordés par le présent contrat et de sa durée de validité.

Le Souscripteur demeure seul responsable de tout engagement contracté auprès de tiers sur la base des droits issus du présent contrat.

SECTION V — ENGAGEMENTS D'AGRICAPITAL

Article 9 — Création et développement de la plantation

AgriCapital assure l'ensemble des opérations nécessaires à la création, au développement et à l'entretien de la plantation pendant la période de mise en valeur prévue au présent contrat, jusqu'à sa remise au Souscripteur.

Article 10 — Documentation et suivi

AgriCapital met à la disposition du Souscripteur les documents et informations relatifs à sa plantation, notamment les documents contractuels, les informations de localisation, les éléments de suivi ainsi que l'Acte de Remise d'Actif Agricole.

La consultation et la transmission de ces documents et informations s'effectuent sous format physique et/ou numérique, notamment via l'espace client AgriCapital ou tout autre support de communication utilisé dans le cadre du programme.

Article 11 — Accompagnement technique et services associés

AgriCapital met à la disposition du Souscripteur des services de suivi technique, d'information, d'approvisionnement et d'accompagnement commercial conformément aux modalités applicables au programme souscrit.

Article 12 — Remise de l'actif agricole

Au terme de la phase de création et après règlement intégral du prix de souscription, AgriCapital remet au Souscripteur un Acte de Remise d'Actif Agricole constatant la remise de la plantation.

Article 13 — Espace client digital

AgriCapital met à la disposition du Souscripteur un espace client digital accessible via **client.agricapital.ci**, permettant la consultation des documents contractuels, le suivi de la plantation, l'accès aux informations relatives à sa souscription, la gestion et le suivi des paiements ainsi que les échanges avec l'équipe AgriCapital.

SECTION VI — SÉCURISATION FONCIÈRE ET GARANTIE DES DROITS DU SOUSCRIPTEUR

Article 14 — Statut foncier et protection des droits du Souscripteur

La terre supportant la plantation demeure la propriété exclusive du Propriétaire foncier. Le présent contrat ne constitue aucun transfert de propriété du sol.

AgriCapital dispose des droits nécessaires sur la parcelle afin d'y développer la plantation et de garantir au Souscripteur la jouissance des droits attachés à celle-ci pendant la durée du contrat.

La convention foncière conclue entre AgriCapital et le Propriétaire foncier reconnaît les plantations développées dans le cadre du programme ainsi que les droits économiques et de jouissance attachés aux Souscripteurs.

Article 15 — Protection de la jouissance du Souscripteur

Pendant toute la durée du contrat, le Souscripteur bénéficie d'un **droit de jouissance exclusif sur sa plantation**, conformément aux dispositions prévues au présent contrat.

AgriCapital veille au respect des droits attachés à la plantation et prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses engagements contractuels, afin de préserver la jouissance du Souscripteur en cas de difficulté liée au foncier ou à l'intervention d'un tiers.

Article 16 — Continuité des droits attachés à la plantation

Les droits du Souscripteur sur la plantation sont maintenus pendant toute la durée du contrat, indépendamment de tout changement intervenant sur la propriété du terrain supportant la plantation.

Toute transmission, cession ou mutation du terrain est réalisée dans le respect des engagements fonciers pris par AgriCapital, afin d'assurer la continuité des droits attachés à la plantation.

SECTION VII — FORCE MAJEURE ET ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

Article 17 — Force majeure

Constitue un cas de force majeure tout événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des parties empêchant ou affectant significativement l'exécution du présent contrat, notamment les catastrophes naturelles, crises sanitaires, conflits, ou décisions administratives rendant impossible la poursuite normale du programme.

En cas de survenance d'un tel événement, AgriCapital informe le Souscripteur dans un délai raisonnable et met en œuvre les mesures adaptées à la situation, notamment la suspension temporaire, l'ajustement du calendrier ou toute autre mesure nécessaire à la continuité du contrat.

Article 18 — Expropriation ou projet d'utilité publique

En cas d'expropriation, de cession forcée ou de projet d'utilité publique affectant tout ou partie de la parcelle supportant la plantation pendant la durée du contrat, les droits de chaque partie sur les éventuelles indemnités accordées par l'autorité compétente sont déterminés selon la nature des droits concernés :

Élément concerné	Bénéficiaire
Valeur du terrain et droits fonciers associés	Propriétaire foncier
Valeur de la plantation et droits économiques attachés	Souscripteur

Lorsque l'indemnité globale ne permet pas une distinction directe entre la valeur foncière et la valeur de la plantation, AgriCapital accompagne les parties dans la détermination d'une répartition conforme aux droits respectifs de chacun.

SECTION VIII — ENGAGEMENTS DU SOUSCRIPTEUR

Article 19 — Obligations du Souscripteur

Le Souscripteur s'engage, pendant toute la durée du contrat, à :

- effectuer les versements conformément au calendrier prévu au présent contrat ;
- informer AgriCapital de toute modification de ses coordonnées ;
- ne pas perturber les opérations de création, de suivi ou de gestion de la plantation réalisées par AgriCapital ;
- respecter les conditions d'exploitation applicables selon la formule souscrite ;
- informer AgriCapital de toute situation susceptible d'affecter la plantation ou ses droits...

SECTION IX — RÉSILIATION, SUCCESSION ET CESSION

Article 20 — Résiliation

Le présent contrat est résilié :

- d'un commun accord des Parties, constaté par écrit ;
- par AgriCapital, en cas de manquement grave du Souscripteur à ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement persistant pendant cent quatre-vingts (180) jours, ou de violation de toute autre obligation essentielle du présent contrat ;
- par le Souscripteur, en cas de manquement grave d'AgriCapital à ses obligations essentielles, après mise en demeure restée sans effet pendant quatre-vingt-dix (90) jours.

En cas de résiliation du présent contrat pour un fait imputable au Souscripteur avant la remise de la plantation, le contrat prend fin de plein droit. Les sommes déjà versées, ainsi que les travaux de développement réalisés, restent définitivement acquis à AgriCapital.

Article 21 — Décès du Souscripteur

En cas de décès du Souscripteur avant l'exécution complète du présent contrat, ses héritiers ou ayants droit poursuivent son exécution dans les mêmes conditions.

Ils disposent d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du décès pour informer AgriCapital et justifier de leur qualité.

À défaut, AgriCapital leur adresse une mise en demeure.

En l'absence de régularisation dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant cette mise en demeure, le présent contrat est résilié conformément aux dispositions de résiliation du présent contrat.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la plantation a été intégralement payée et remise au Souscripteur.

Article 22 — Cession du contrat

Le Souscripteur cède le présent contrat à un tiers sous réserve de l'accord préalable et écrit d'AgriCapital.

La cession est constatée par un avenant signé par les Parties.

Le cessionnaire reprend l'intégralité des droits et obligations résultant du présent contrat.

SECTION X — RÉOLUTION DES LITIGES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 23 — Résolution des litiges

Tout différend relatif au présent contrat fait l'objet, dans un premier temps, d'une tentative de règlement amiable entre les Parties dans un délai de trente (30) jours à compter de sa notification. À défaut d'accord, le litige est porté devant le Tribunal compétent du ressort du siège social d'AgriCapital à Daloa. Le présent contrat est régi par le droit de la République de Côte d'Ivoire.

Article 24 — Confidentialité

Les Parties s'engagent à préserver la confidentialité du présent contrat ainsi que des informations échangées dans le cadre de son exécution, sauf obligation légale ou décision d'une autorité compétente.

Article 25 — Dispositions générales

Le présent contrat est rédigé en langue française, seule version faisant foi entre les Parties.

Le présent contrat et ses annexes constituent l'intégralité de l'accord intervenu entre les Parties et remplacent tout accord antérieur ayant le même objet.

Toute modification du présent contrat fait l'objet d'un avenant écrit signé par les deux Parties.

Le présent contrat est établi en deux (2) exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des Parties.

AgriCapital met à la disposition du Souscripteur une plateforme numérique officielle dédiée à l'exécution et au suivi du présent contrat. Cette plateforme permet notamment d'effectuer les paiements, de suivre l'évolution de la plantation, d'accéder aux documents contractuels et d'assurer les échanges entre les Parties. Toute notification, mise en demeure ou autre communication relative au présent contrat transmise par l'intermédiaire de cette plateforme est réputée régulièrement notifiée au Souscripteur, sauf preuve contraire.

SECTION XI — DÉCLARATIONS ET SIGNATURES

Déclaration du Souscripteur : Je soussigné(e), _____, déclare avoir lu et compris l'intégralité du présent contrat ainsi que ses annexes.

*Je reconnais avoir reçu les documents contractuels et les informations nécessaires relatives à ma souscription. Je reconnais également que certains documents techniques, notamment la **Fiche d'identification et plan individuel de la plantation (Annexe 2)**, seront établis et remis conformément aux modalités prévues dans la liste des annexes du présent contrat.*

Je reconnais accepter les dispositions du présent contrat sans réserve et m'engage à respecter l'ensemble de mes obligations contractuelles, notamment celles relatives à l'exclusivité de la filière, pendant toute la durée du contrat.

LISTE DES ANNEXES CONTRACTUELLES

Les annexes ci-dessous font partie intégrante du présent contrat et ont la même valeur juridique que les dispositions contractuelles principales.

N°	Intitulé de l'annexe	Statut	Remise au Souscripteur
1	Plan du bloc ou de la zone de plantation	Obligatoire	Dès réception du premier versement
2	Fiche d'identification et plan individuel de la plantation (polygonal GPS)	Obligatoire	Établie et remise après identification technique de la plantation, dans un délai maximum de quatorze (14) jours
3	Acte de Remise de Plantation	Obligatoire	Après solde complet et à l'issue du mois 36
4	Avenant Formules + (si option déléguée)	Conditionnel	À la signature de l'avenant
5	Procuration du Cotitulaire ou mandataire	Si applicable	À la souscription
6	Tout document complémentaire de sécurisation	Si nécessaire	Selon disponibilité

Fait à _____, le ____ / ____ / 202____

Pour AgriCapital SARL
Le Directeur Général
Inocent KOFFI

Le Souscripteur
Nom et Prénom(s)
(Fais précéder par la mention Lu et approuvé — Signature)

Le commercial

Le Cotitulaire / Mandataire
Nom et Prénom(s)
(Fais précéder par la mention Lu et approuvé — Signature)

Annexe 3 — Fiche d'Identification et Plan Individuel de la Plantation

La présente annexe constitue le document contractuel d'identification et de localisation de la plantation attribuée au Souscripteur dans le cadre du présent contrat.

Elle comprend les éléments techniques permettant de déterminer avec précision l'emplacement, les limites géographiques, la superficie et les références cadastrales agricoles de la plantation, notamment au moyen d'un plan polygonal GPS.

Ce document fait foi entre les parties pour l'identification individuelle de la plantation concernée pendant toute la durée du contrat.

FICHE D'IDENTIFICATION ET PLAN INDIVIDUEL DE LA PLANTATION			
Référence de la plantation AC- Plantation n° _____ de _____ / 202 _____ Souscripteur Nom : _____		Localisation Région : _____ Sous-pref. _____ / _____ Village : _____ Bloc _____ AgriCapital n° _____ : _____	
Plan cartographique individuel de la plantation Coordonnées GPS Latitude : _____ Longitude : _____ N° plan polygonal : _____ <i>Ce plan représente la délimitation géographique précise de la plantation identifiée au profit du Souscripteur au sein du domaine AgriCapital. Il précise sa localisation, sa superficie, ses références techniques et ses coordonnées GPS.</i>			
Superficie nette : _____ ha Culture : _____ Date de souscription : _____ / _____ / 202 _____			

AgriCapital SARL — Investir la terre. Cultiver l'avenir.